

《【문제1】 甲은 X주식회사에 근무하던 중 2021. 12. 1. 자녀를 출산하여 2022. 1. 1.부터 12개월 동안 육아휴직을 하였다. 甲은 2024. 7. 1. 위 휴직기간에 대한 육아유직급여를 Y지방고용노동청 Z지청장(이하 'A'라고 한다)에게 신청하였으나, A는 2024. 7. 15. 甲이 「고용보험법」 제70조 제2항에서 정한 '육아휴직이 끝난 날 이후 12개월'이 지나 신청을 하였다는 이유로 그 지급을 거부하였다. 그리고 甲의 배우자 乙은 Y광역시의 경력직 공무원으로서, 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지에 해당하는 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제15조에 따른 시간외근무수당을 예산이 부족하다는 이유로 시간외근무수당에 미치지 못하는 금액으로 지급받았다. (50점)

(물음1) 아래의 각 경우 법원의 판단에 관하여 설명시오. (30점)

(2) 乙은 2024. 8. 1. Y광역시를 피고로 하여 시간외근무수당에 미치지 못하는 시간외근무수당의 지급을 구하는 행정소송의 소장을 Y지방법원에 제출하여 접수되었다. 乙은 제소에 앞서 「지방공무원법」 제20조의2에 따른 소청절차를 거치지 않았다. Y광역시장 C는 소송이 적법하지 않으므로 각하판결이 내려져야 한다고 항변한다. (15점)

- 지방공무원법 제20조의2 [행정소송과의 관계]
- 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제15조 [시간외근무수당]
- 고용보험법 시행규칙 제105조 [부정행위에 따른 추가징수 등], 제119조 [육아휴직 등 급여의 부정행위에 따른 추가징수 등]

<문제1의 물음1-2> 소청절차를 거치지 않고 제기한 지방공무원의 시간외근무수당 청구소송의 적법 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 지방공무원인 乙은 시간외근무수당의 차액 지급을 구하는 행정소송을 제기하면서 지방공무원법상 소청절차를 거치지 않았고, 피고인 Y광역시는 소청전치주의 위반을 이유로 소가 부적법하다고 항변하고 있다. 쟁점으로 <시간외근무수당 지급청구에 관한 행정소송에서 소청절차를 거쳐야 하는지>와 <이를 거치지 않은 소송의 적법 여부 및 법원의 판단>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소청절차를 거치지 않은 乙의 행정소송에 대한 법원의 판단에 관하여 설명한다.

II. 공무원의 시간외근무수당 청구와 당사자소송의 법리

1. 시간외근무수당 청구권의 법적 성질

(1) 법령에 의해 직접 발생하는 권리

- 지방공무원 수당 등에 관한 규정 등 관련 법령에 의하면 공무원의 시간외근무수당 청구권은 근무의 제공이라는 사실관계와 법령의 규정에 의해 직접 확정되는 권리이다. 이는 행정청의 처분이나 급여 결정과 같은 구체적인 행정처분에 의해 비로소 발생하는 권리가 아니다.

(2) 공법상 당사자소송의 대상

- "대법원 판례"는 공무원의 시간외근무수당 청구권처럼 법령에 의해 직접 발생하는 공법상 금전지급 청구권의 경우, 행정청의 처분을 다투는 항고소송이 아니라 "행정소송법 제3조 제2호"에 따른 공법상 당사자소송의 형태로 제기되어야 한다고 판단한다.

2. 당사자소송과 필요적 행정심판전치주의의 관계

(1) 필요적 전치주의의 적용 범위

- "지방공무원법 제20조의2"는 처분에 대한 행정소송을 제기할 때 소청심사위원회의 재결을 반드시 거치도록 하는 필요적 행정심판전치주의를 규정하고 있다. 그러나 이러한 전치주의는 행정청의 거부나 불이익 처분 등을 다투는 항고소송을 제기할 때 적용되는 원칙이다.

(2) 당사자소송에서의 전치주의 배제

- 공법상 당사자소송은 행정청의 처분을 전제로 하지 않는 대등한 당사자 간의 법률관계에 관한 소송이므로, 개별 법령에 특별한 규정이 없는 한 행정심판전치주의가 적용되지 않는다. 지방공무원법상 시간외근무수당 청구소송에 대해 소청심사를 거치도록 하는 특별한 제한 규정은 존재하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 소송 유형 및 피고적격의 정당성

(1) 공법상 당사자소송의 적법성

- 乙이 청구하는 시간외근무수당은 지방공무원 수당 규정에 의해 직접 인정되는 권리이므로, 이를 청구하는 소송은 공법상 당사자소송에 해당한다. 따라서 乙이 행정청의 거부처분을 전제로 한 항고소송이 아닌 직접 지급을 구하는 소송을 제기한 것은 적법하다.

(2) 피고 지정의 정당성

- 공법상 당사자소송의 피고는 "행정소송법 제39조"에 따라 권리 의무의 귀속주체인 국가 또는 공공단체가 된다. 사안에서 乙은 권리 의무의 귀속주체인 Y광역시를 피고로 지정하여 소를 제기하였으므로 피고적격을 적법하게 갖추었다.

2. 소청절차 흠결 항변의 부당성

(1) 소청심사 대상의 불포함

- 乙의 청구는 행정청의 일반적인 불이익 처분이나 징계 처분을 대상으로 하지 않으므로 지방공무원법상 소청심사의 대상이 될 수 없다. 소청심사위원회는 법령에 의해 직접 발생하는 공법상 금전채권의 존부를 판단할 권한이 없다.

(2) Y광역시장의 항변에 대한 판단

- Y광역시장 C는 乙이 소청절차를 거치지 않았음을 이유로 소송이 각하되어야 한다고 주장하나, 공법상 당사자소송에는 소청전치주의가 적용되지 않는다. 따라서 소청을 거치지 않았다는 C의 주장은 법리적으로 이유가 없으며 적법한 항변이 될 수 없다.

IV. 결론

- 사안에서 공무원 乙이 Y광역시를 피고로 하여 제기한 시간외근무수당 지급 청구 소송은 법령에 의해 권리가 직접 발생하는 공법상 당사자소송에 해당하므로 매우 적법하다. 이러한 당사자소송에는 지방공무원법상의 필요적 소청심사 전치주의가 적용되지 않으므로, 소청 절차를 거치지 않은 흠결이 존재하지 않는다. 따라서 법원은 소송이 부적법하다는 Y광역시장 C의 항변을 배척하고, 乙이 실제로 제공한 시간외근무수당에 부합하는 수당 청구권이 존재하는지 여부에 관하여 본안 심리를 진행하여야 한다.